

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6055/2534

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
อุบลราชธานี

โจทก์

นาย ยงยุทธ สิริวัฒน์สิทธิ์ หรือศิริวัฒน
สิทธิ์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 32, มาตรา 33

พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2475 มาตรา 45

สุราของกลางที่จำเลยซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขายสุราได้ซื้อไว้จากผู้ที่ไม่ม
สิทธิขายโดยชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 40
ทวิ นั้น ตาม พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 45 มิได้บัญญัติให้ริบสุราของกลาง ทั้ง
สุราของกลางดังกล่าวก็มีไซ้ทรัพย์สินที่กฎหมายบัญญัติว่าผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความ
ผิดหรือเป็นทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดหรือได้มาโดยได้
กระทำความผิดอันจะเป็นเหตุให้ศาลพิพากษาให้ริบเสียได้ตาม ป.อ. มาตรา 32,33.

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 4,
40 ทวิ, 45 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสุรา(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497 มาตรา 8
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33 และริบของกลางเป็นของกรมสรรพสามิต

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติสุราพ.ศ. 2493 มาตรา 40 ทวิ ลงโทษปรับ 200 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 และริบสุราของกลางเป็นของกรมสรรพสามิต

จำเลยอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยเฉพาะข้อที่โต้แย้งว่า การริบของกลางไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่ริบสุราของกลาง นอกจากที่แก้ให้ เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีคงมีปัญหาคอฎีกาตามฎีกาของโจทก์ว่า การที่จำเลยซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขายสุราได้ซื้อสุราของกลางไว้จากผู้ที่ไม่มิลิทธิขายโดยชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 40 ทวิ นั้น สุราของกลางเป็นสิ่งที่จะต้องริบ ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 45 และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33 หรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่าพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 45 มิได้บัญญัติให้ริบสุราที่มีการซื้อโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติ มาตรา 40 ทวิ และเป็นที่เห็นได้ว่ามีความประสงค์ที่จะให้ริบสุราที่มีการซื้อฝ่าฝืนต่อกฎหมายในกรณีเช่นนี้แต่อย่างใด ทั้งสุราของกลางรายนี้ก็มิได้ใช้ทรัพย์สินที่กฎหมายบัญญัติว่า ผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิดหรือเป็นทรัพย์สิน ซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดหรือได้มาโดยได้กระทำความผิดอันจะเป็นเหตุให้ศาลพิพากษาให้ริบเสียได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33..."

พิพากษายืน.

(สมศักดิ์ วิรุทธิ-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-สุนพ กิริติยุติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ